

STRENG GEPRÜFTE UŞŪL-, ḤADĪṬ- UND QUELLENFASSUNG



Al-Iğtihād wa-t-Taqlid

Wer darf aus Qur'ān und Sunnah selbst urteilen - und wann muss man qualifizierte Gelehrte fragen?

الاجتهاد والتقليد وشروط المفتي والمستفتي

Qur'ān, authentische Sunnah und direkt überprüfte Uşūltexte. Mit Muğtahid, Muftī, Mustaftī, Madhhabbindung, Fatwā, Ittibā', Taqlid, Tatabbu' ar-Ruḥaṣ, Talfiq und den Grenzen von Irrtum, Bid'ah und Takfir.

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

METHODIK UND QUELLENSTATUS

Was diese Untersuchung beweisen soll - und was nicht

Die Frage lautet nicht, ob Qur'ān und Sunnah für jeden Muslim verbindlich sind. Das sind sie. Die Frage lautet, wer aus den Einzelbeweisen selbständig einen belastbaren Rechtshukm ableiten darf.

Zentraler Befund

Der nicht fachkundige Muslim ist nicht verpflichtet, selbst zum Muğtahid zu werden. Er fragt qualifizierte Leute des Wissens. Wer dagegen selbständig Fatwā, Tarğīḥ oder Qiyās betreiben will, benötigt die wissenschaftlichen Werkzeuge dafür. Ein authentischer Ḥadīṭ bleibt Ḥuğğah; seine korrekte Anwendung kann dennoch Kenntnisse über Dalālah, 'āmm/ḥāṣṣ, Naskh, Iğmā' und andere Texte verlangen.

Strenge Quellenregel

Als tragende Beweise dienen Qur'ān, authentische Sunnah und direkt nachprüfbar Aussagen klassischer Autoren. Berühmte Sprüche der Imāme ohne verifizierte Herkunft werden nicht als Beweise verwendet. Der bekannte Mu'āḍ-Bericht „Womit wirst du urteilen?“ wird wegen seiner Isnād-Problematik nicht als tragende Grundlage benutzt.

Qur'ānische Grundlage	· 2	Madhhabbindung	· 9
Authentische Sunnah	· 3	Ruḥaṣ und Talfiq	· 10
Begriffe und Ebenen	· 4	Ibn Ḥazm und Terminologie	· 10
Aš-Šāfi'īs Voraussetzungen	· 5	Fatwā ohne Wissen	· 11
Al-Ġaṣṣāṣ: Muğtahid und Laie	· 6	Ausgeschlossene Beweise	· 11
Ibn 'Abd al-Barr	· 6	Irrtum, Bid'ah und Takfir	· 12
Ibn Qudāmah	· 7	Praktische Matrix	· 13
Vier Rechtsschulen	· 7	Bibliographie	· 14
Ṣaḥīḥer Ḥadīṭ und Fatwā	· 8		

TEIL I · QUR'ĀN

Nichtwissen führt zum Fragen - Fachwissen führt zum Istinbāt

Der Qur'ān unterscheidet zwischen demjenigen, der nicht weiß, und denjenigen, die Wissen und Fähigkeit zur Ableitung besitzen.

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

„Fragt die Leute der Erinnerung, wenn ihr nicht wisst.“

Qur'ān 16:43 · ursprünglicher Kontext: frühere Gesandte und Leute der Schrift; die Uṣūlgelehrten führen die allgemeine Form als Grundlage des Fragens bei Nichtwissen an. · [Tafsīr at-Ṭabarī](#)

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

„Damit sie Verständnis in der Religion erlangen und ihr Volk warnen.“

Qur'ān 9:122 · [Tafsīr at-Ṭabarī](#)

لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

„Dann würden es diejenigen unter ihnen wissen, die es ableiten können.“

Qur'ān 4:83 · [Tafsīr at-Ṭabarī](#)

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

„Wenn ihr über etwas streitet, bringt es zu Allah und zum Gesandten zurück.“

Qur'ān 4:59 · [Tafsīr at-Ṭabarī](#)

Folgerung

Die Verse begründen weder einen unkontrollierten „Selbst-Iğtihād für alle“ noch die Unfehlbarkeit eines Gelehrten. Sie ordnen vielmehr **Fragen bei Nichtwissen, spezialisierte Vertiefung und Rückführung des Streits auf Offenbarung.**

Fiqh ist eine besondere Befähigung - Fatwā ohne Wissen ist Gefahr

Allah schenkt Fiqh, wem Er Gutes will

ṢAḤĪḤ MARFŪ‘

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

„Wem Allah Gutes will, dem gibt Er Verständnis in der Religion.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 71; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1037.

[Dorar - Direktnachweis](#)

Der qualifizierte Richter: ein oder zwei Löhne

ṢAḤĪḤ MARFŪ‘

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

„Wenn der Richter urteilt, Iğtihād betreibt und richtig liegt, hat er zwei Löhne.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 7352; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1716. Der Ḥadīṭ spricht vom urteilenden Fachmann; er ist kein Freibrief für unqualifizierte Fatwā.

[Dorar - Direktnachweis](#)

Wenn Wissen verschwindet, urteilen Unwissende

ṢAḤĪḤ MARFŪ‘

فَسْئَلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

„Sie werden gefragt, geben ohne Wissen Fatwā, gehen irre und führen andere irre.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 100; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 2673.

[Dorar - Direktnachweis](#)

Was diese Ahādīṭ gemeinsam zeigen

Iğtihād ist eine wissenschaftliche Tätigkeit. Der entschuldigte Fehler des qualifizierten Muğtahid darf nicht mit der eigenmächtigen Fatwā des Unwissenden gleichgesetzt werden.

TEIL III · BEGRIFFE

Iğtihād, Taqlīd und Ittibā‘ dürfen nicht vermischt werden

Begriff	Arbeitsdefinition in dieser Untersuchung
Iğtihād	Ausschöpfung der fachlichen Fähigkeit, um aus den anerkannten Beweisen einen Shari‘ah-Ḥukm zu ermitteln.
Taqlīd	Übernahme der Rechtsauskunft eines qualifizierten Menschen, ohne selbst den gesamten Ableitungsweg zu beherrschen. Die technische Definition variiert zwischen Uşūlgelehrten.

Begriff	Arbeitsdefinition in dieser Untersuchung
Ittibā‘	Folgen eines Beweises oder einer auf Beweis gegründeten Lehre. Die scharfe moderne Gegenüberstellung „Ittibā‘ gut - Taqlīd immer schlecht“ entspricht nicht automatisch jeder klassischen Terminologie.
Muftī	Derjenige, der zur eigenständigen Fatwā in dem betreffenden Bereich qualifiziert ist.
Mu-staftī	Der Fragende, der den betreffenden Ḥukm nicht selbständig ableiten kann.

Keine Scheinetiketten

Ein Mensch kann sehr viele Aḥādīṭ kennen und dennoch eine konkrete Fiqhfrage nicht selbständig beherrschen. Umgekehrt kann ein Faqīh in einem Spezialgebiet kompetent sein, ohne in jeder Wissenschaft den Rang eines absoluten Muğtahid zu besitzen.

TEIL IV · AŞ-ŞĀFI‘Ī

„Şaḥīḥer Text“ und „korrekte Ableitung“ sind zwei verschiedene Prüfungen

AŞ-Şāfi‘ī beschreibt die wissenschaftliche Ausrüstung für Qiyās/Iğtihād ungewöhnlich konkret.

Quelle des Ḥukm

DIREKTER AUTORENTEXT

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلٌّ وَلَا حَرْمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ

„Niemand darf über etwas sagen: erlaubt oder verboten, außer von einer Seite des Wissens.“

AŞ-Şāfi‘ī, ar-Risālah, Bāb al-bayān al-ḥāmis. Die Stelle führt Buch, Sunnah, Iğmā‘ und Qiyās als Wissenswege an.
[Shamela - markierter Direktnachweis](#)

Werkzeuge des Iğtihād

DIREKTER AUTORENTEXT

وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا مَضَى قَبْلَهُ

„Niemand darf Qiyās betreiben, bis er das Vorangegangene kennt.“

Ar-Risālah, in der Aḥmad-Şākir-Zählung um S. 510: Sunnah, Aussagen der Salaf, Iğmā‘, Ikhtilāf und arabische Sprache werden anschließend ausdrücklich genannt.

[Shamela - markierter Direktnachweis](#)

Konsequenz

Ein Laie kann einen authentischen Ḥadīṭ lesen und daraus Nutzen ziehen. Aber aus der bloßen Authentizitätsfeststellung folgt nicht automatisch, dass er alle Gegenbeweise, Spezifizierungen, Naskhfragen und Anwendungsbedingungen kennt.

TEIL V · ḤANAFITISCHE UṢŪL

Al-Ġaṣṣāṣ: genaue Anforderungen an den Muğtahid - und Pflicht des Laien zu fragen

Wer darf Iğtihād betreiben?

DIREKTER AUTORENTEXT

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ ... حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِجَمَلِ الْأُصُولِ

„Ein Mann gehört nicht zu den Leuten des Iğtihād, bis er die Gesamtheit der Grundlagen kennt.“

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl fī l-Uṣūl, Bd. 4, S. 273 ff. Danach nennt er Qurʾān, feste Sunnah, Āḥād-Berichte, Nāsikh/Mansūkh, ʿĀmm/Ḥāṣṣ, Iğmāʿ und Wege der Ableitung.

[KetabOnline - Bd. 4, S. 273](#)

Was tut der Laie bei einer neuen Frage?

DIREKTER AUTORENTEXT

إِذَا ابْتُلِيَ الْعَامِّيُّ ... بِنَازِلَةٍ فَعَلَيْهِ مُسَاءَلَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهَا

„Wenn der Laie mit einer neuen Frage geprüft wird, muss er die Leute des Wissens darüber fragen.“

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl, Bd. 4, S. 281.

[KetabOnline - Bd. 4, S. 281](#)

Auch die Auswahl des Muftī kann ein Iğtihād des Laien sein

Al-Ġaṣṣāṣ diskutiert anschließend, ob der Laie jeden Gelehrten fragen darf oder nach Wissen und Vertrauenswürdigkeit suchen muss. Das zeigt: Der Laie betreibt nicht den Fach-Iğtihād der Rechtsableitung, kann aber verpflichtet sein, **sorgfältig auszuwählen, wen er fragt**.

TEIL VI · MĀLIKITISCHE UṢŪL

Ibn ‘Abd al-Barr: Taqlīd-Kritik gilt nicht pauschal für die Allgemeinheit

Die Allgemeinheit benötigt ihre Gelehrten

DIREKTER AUTORENTEXT

فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَقْلِيدِ عُلَمَائِهَا عِنْدَ النَّازِلَةِ

„Die Allgemeinheit muss bei einer auftretenden Frage auf ihre Gelehrten zurückgreifen.“

Ibn ‘Abd al-Barr, Ġāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa-Faḍlih, Bd. 2, S. 990, im Kapitel über Taqlīd und Ittibā‘.

[Islamweb - Bd. 2, S. 990](#)

Seine Iğmā‘-Angabe korrekt behandeln

Ibn ‘Abd al-Barr sagt im selben Abschnitt, die Gelehrten hätten nicht darüber gestritten, dass die Allgemeinheit ihre Gelehrten fragt und nicht selbst Fatwā gibt. In dieser PDF wird das als **von Ibn ‘Abd al-Barr berichteter Konsens** bezeichnet - nicht als ungeprüfte moderne Behauptung.

TEIL VII · ḤANBALITISCHE UṢŪL

Ibn Qudāmah: Für den Laien ist die Rechtsableitung nicht dieselbe Pflicht wie für den Muğtahid

Taqlīd in den Furū‘

DIREKTER AUTORENTEXT

فَلِهَذَا جَازَ التَّقْلِيدُ فِيهَا بَلْ وَجَبَ عَلَى الْعَامِّيِّ ذَلِكَ

„Darum ist Taqlīd darin zulässig; vielmehr ist dies für den Laien erforderlich.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzir, Kapitel „Faṣl fi t-taqlīd“, gedruckte Zählung um Bd. 1, S. 382-383 je nach Ausgabe.

[KetabOnline - Kapitel, gedruckt S. 382](#) · [Dorar - Quellenangabe 2/383](#)

Kein Widerspruch zum Zurückführen auf Qur’ān und Sunnah

Der Laie folgt dem Muftī nicht, weil der Muftī eine unabhängige Offenbarungsquelle wäre, sondern weil der Laie die fachliche Ableitung nicht selbst beherrscht. Die eigentliche Ḥuğğah bleibt die Sharī‘ah.

TEIL VIII · VIER RECHTSSCHULEN

Was sich aus frühen/klassischen Repräsentanten tatsächlich belegen lässt

Die PDF behauptet keine absolute Gleichförmigkeit aller späteren Schulautoren. Sie dokumentiert repräsentative, direkt nachprüfbare Uşūltexte.

Schule	Direkt belegter Kern
Ḥanafīyyah al-Ğaşşāş	Der Muğtahid benötigt umfassende Uşūlkenntnisse; der nichtqualifizierte Laie fragt die Leute des Wissens. Al-Fuşūl 4/273, 281.
Mālīkiyyah Ibn ‘Abd al-Barr	Taqlīd-Kritik richtet sich nicht pauschal gegen die Allgemeinheit; bei Nawāzil fragt sie Gelehrte. Ğāmi‘ Bayān al-‘Ilm 2/990.
Şāfi‘īyyah aş-Şāfi‘ī	Eigenständige Ableitung erfordert Kenntnisse von Buch, Sunnah, Iğmā‘, Ikhtilāf, Sprache und früheren Texten. Ar-Risālah.
Ḥanābilah Ibn Qudā-mah	Der Laie wird nicht auf die Stufe des Muğtahid verpflichtet; für ihn ist das Fragen/Folgen in Furū‘ der praktische Weg. Rawḍat an-Nāẓir.

Was daraus nicht folgt

Daraus folgt weder, dass jeder Muslim lebenslang zwingend genau einem einzigen Madhhab angehören muss, noch dass Madhhablernen bedeutungslos wäre. Diese beiden weitergehenden Behauptungen sind eigene Streitfragen.

TEIL IX · ḤADĪT UND FATWĀ

„Der Ḥadīṭ ist ṣaḥīḥ“ - ist die Rechtsfrage damit beendet?

Nein - nicht automatisch

Die Authentizität beantwortet die Frage „**Ist dieser Wortlaut beweiskräftig zum Propheten ﷺ überliefert?**“. Die Fatwā benötigt zusätzlich die Frage „**Was beweist dieser Text in genau diesem Fall?**“.

Prüfung	Warum sie nach „ṣaḥīḥ“ noch nötig sein kann
Dalālah	Befehl, Empfehlung, Verbot, Information oder kontextgebundene Handlung?
‘Amm / Ḥāşş	Ein allgemeiner Wortlaut kann durch einen authentischen speziellen Text eingegrenzt sein.
Muṭlaq / Mu-qayyad	Ein unbeschränkter Text kann in derselben Rechtsfrage durch einen eingeschränkten erläutert werden.

Prüfung	Warum sie nach „ṣaḥīḥ“ noch nötig sein kann
Naskh	Nur mit nachweisbarer Chronologie; bloße Spannung reicht nicht.
Weitere Sunnah	Ein einzelner Ḥadīṭ darf nicht isoliert gegen andere authentische Berichte gelesen werden.
Iğmāʿ	Ein tatsächlich bewiesener Iğmāʿ ist zu berücksichtigen; bloße Konsensbehauptung reicht nicht.
Taḥqīq al-manāṭ	Selbst der richtige allgemeine Ḥukm muss korrekt auf den konkreten Sachverhalt angewandt werden.

Verbindung zu den bisherigen Grundlagen

Damit greifen Ḥabar al-Wāḥid, Qiyās, Iğmāʿ und Taʿāruḍ al-Adillah ineinander. Ein Muftī muss nicht nur einen Text kennen, sondern auch wissen, wie er innerhalb der gesamten Beweislage funktioniert.

TEIL X · MADHHAB

Muss der Laie lebenslang einem einzigen Madhhab folgen?

Hier besteht kein sauberer Grund für eine pauschale Ein-Satz-Lösung

Die klassische Diskussion unterscheidet zwischen **Fragen bei qualifizierten Gelehrten, systematischem Lernen in einer Rechtsschule** und der zusätzlichen Behauptung, jeder Laie müsse lebenslang in jeder Einzelfrage genau an eine einzige Schule gebunden bleiben. Die letzte Behauptung wurde unter Uṣūlgelehrten diskutiert und ist nicht mit der Grundpflicht des Fragens identisch.

Al-Ġaṣṣās: Auswahl des Gelehrten

DIREKTER ḤANAFITISCHER TEXT

الْعَامِّي يَنْبَغِي لَهُ الْإِجْتِهَادُ فِيمَنْ يُقْلَدُهُ

„Der Laie soll sich bemühen bei der Frage, wen er befragt/folgt.“

Al-Fuṣūl 4/281-282: Er diskutiert die Auswahl des vertrauenswürdigeren und wissenderen Muftī.

[KetabOnline - Bd. 4, S. 281](#)

Praktischer Mittelweg

Ein Madhhab kann eine geordnete Lernmethode und verlässliche Fiqhtradition bieten. Er wird aber nicht zu einer Offenbarungsquelle neben Qurʾān und Sunnah. Der Laie soll nicht nach Lust wechseln, sondern nach Wissen, Vertrauen und religiöser Verantwortlichkeit fragen.

TEIL XI · RUḤAṢ UND TALFIQ

Zwischen legitimer Erleichterung und gezielter Suche nach dem Bequemsten

Die Begriffe **Tatabbu‘ ar-Ruḥaṣ** und **Talfiq** wurden in der späteren Uṣūl- und Fatwāliteratur unterschiedlich eingegrenzt. Deshalb wird hier keine erfundene frühe Iğmā‘-Formel gesetzt.

Fall	Einordnung
Ein Laie fragt einen vertrauenswürdigen Muftī und erhält eine erleichternde, begründete Fatwā.	Nicht schon deshalb verwerflich, weil sie leichter ist.
Er fragt wiederholt nur so lange, bis jemand sein gewünschtes Ergebnis erlaubt.	Gefahr des Folgens der eigenen Neigung statt Suche nach dem Sharī‘ah-Ḥukm.
Er kombiniert Teile verschiedener Ansichten.	„Talfiq“ ist nicht in jeder denkbaren Form identisch; entscheidend ist, ob ein Ergebnis entsteht, das nach den zugrunde gelegten Beweisen/Schulen in dieser Form ungültig ist oder nur eine zulässige Kombination vorliegt.
Ein qualifizierter Muftī bevorzugt eine leichtere Position wegen stärkerem Beweis.	Das ist Tarğīḥ, nicht „Rukḥaṣ-Jagd“.

Strenge Begrenzung

Wo die frühen Direktquellen keine einheitliche technische Definition liefern, wird keine moderne Definition rückwirkend den Salaf zugeschrieben.

TEIL XII · ZĀHIRITISCHE GEGENPOSITION

Ibn Ḥazm: scharfe Taqlīd-Kritik - aber nicht die Behauptung, jeder müsse ein Uṣūl-Spezialist werden

Seine Terminologie

DIREKTER AUTORENTEXT

التَّقْلِيدُ أَخْذُ الْمَرْءِ قَوْلَ مَنْ هُوَ دُونَ الرَّسُولِ

„Taqlīd ist, dass ein Mensch die Aussage einesjenigen unterhalb des Gesandten übernimmt ...“

Ibn Ḥazm, al-Iḥkām, Bāb fi ibtāl at-taqlīd. Er verwendet „Taqlīd“ enger und polemischer als manche andere Uṣūlgelehrte.

[KetaOnline - Bd. 6, Bāb 36 · Überlieferung seines Wortlauts bei Ibn Taymiyyah](#)

Wichtige Korrektur

Ibn Ḥazm unterscheidet zwischen blindem menschlichem Autoritätsgehorsam und dem Folgen der prophetischen Offenbarung. Außerdem weist er die Behauptung zurück, jeder Muslim müsse zur Gültigkeit seines Glaubens einen ausgearbeiteten spekulativen Beweisgang beherrschen. Seine Position darf daher nicht als „jeder Laie muss selbst ein vollständiger Muğtahid sein“ vereinfacht werden.

TEIL XIII · MUFTĪ UND MUSTAFTĪ

Wer fragen muss - und wer antworten darf

Person	Pflicht in der konkreten Frage
Laie ohne Ableitungswissen	Qualifizierten Muftī suchen, Sachverhalt wahrheitsgemäß schildern, nicht selbst Fatwā erfinden.
Fortgeschrittener Student	Nur in dem Umfang selbst urteilen, den er tatsächlich beherrscht; Kenntnis einzelner Beweise ersetzt nicht automatisch Gesamtkompetenz.
Fachlich teilqualifizierter Gelehrter	Kann in seinem nachweislich beherrschten Bereich urteilen; außerhalb davon fragt/überweist er.
Muğtahid/Muftī	Muss Beweise, Sprache, Gegenbeweise, Iğmā'lage und konkrete Anwendung mit der für das Thema notwendigen Tiefe beherrschen.

„Ich weiß es nicht“ ist keine Niederlage

Zur wissenschaftlichen Redlichkeit gehört, eine Fatwā zu verweigern, wenn die eigene Kenntnis für den konkreten Fall nicht ausreicht. Der authentische Ḥadīṭ über die unwissenden „Köpfe“, die ohne Wissen Fatwā geben, macht diese Grenze besonders ernst.

TEIL XIV · QUELLENKRITISCHE AUSSCHLÜSSE

Was bewusst nicht als Beweis verwendet wird

Mu'ād-Bericht „Womit wirst du urteilen?“

Der berühmte Bericht, in dem Mu'ād angeblich antwortet: „Mit dem Buch Allahs ... dann der Sunnah ... dann strenge ich meine eigene Meinung an“, wird hier **nicht als tragender Beweis** verwendet. Seine bekannte Überlieferung enthält eine problematische Kette über nicht benannte Gefährten Mu'āds; die Uṣūlfrage besitzt ausreichend stärkere Beweise.

Berühmte Imām-Sprüche

Formeln wie „Wenn der Ḥadīṭ ṣaḥīḥ ist, ist er mein Madhhab“ werden in dieser PDF nicht pauschal allen vier Imāmen zugeschrieben. Selbst wo eine Bedeutung in späteren Quellen richtig wiedergegeben wird, ersetzt das nicht die Prüfung der konkreten Zuschreibung.

Warum Ausschluss stärker ist als Ausschmückung

Ein Beweiswerk wird nicht besser, wenn jede populäre Geschichte aufgenommen wird. Bei vorhandenen sicheren Qur’ān-, Ṣaḥīḥ- und Autorenbelegen ist der Verzicht auf unsichere Stützen wissenschaftlich stärker.

TEIL XV · IRRITUM, BID‘AH UND TAKFĪR

Falscher Iğtihād ist nicht automatisch Kufr - bewusste Verwerfung der Offenbarung ist eine andere Kategorie

Der qualifizierte Fehlentscheid wird nicht wie absichtliche Offenbarungsablehnung behandelt

ṢAḤĪḤ MARFŪ‘

وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

„Wenn er urteilt, Iğtihād betreibt und irrt, hat er einen Lohn.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 7352; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1716.

[Dorar - Direktnachweis](#)

Bestimmte Person nicht aus einem allgemeinen Urteil ableiten

SPÄTERE UṢŪL-GRUNDREGEL

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكْفَرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ

„Niemand darf einen Muslim ... takfīren, bis ihm die Ḥuğğah errichtet ist.“

Ibn Taymiyyah, Mağmū‘ al-Fatāwā, im Abschnitt zu Asmā’ und Aḥkām. Verwendung als systematische spätere Formulierung, nicht als Ṣaḥābī-Aṭar.

[Islamweb - Direktnachweis](#)

Fall	Einordnung
Qualifizierter Muğtahid irrt nach ehrlichem Bemühen	Der Ṣaḥīḥ-Ḥadīṭ belegt Entschuldigung/Lohn in seinem Anwendungsbereich; kein automatischer Tabdī‘ oder Takfīr.
Unqualifizierter Mensch gibt leichtfertig Fatwā	Schwere Sünde/Gefahr entsprechend dem Ḥadīṭ über Fatwā ohne Wissen; nicht automatisch Kufr.

Fall	Einordnung
Gelehrter folgt schwächerem Beweis aus vertretbarem Iğtihād	Fehlerfrage; nicht gleich bewusste Zurückweisung der Sunnah.
Person hält einen Ḥadīṭ aus methodischem Grund für nicht beweiskräftig	Isnād-/Dalālahfehler muss geprüft werden; keine Gleichsetzung mit Leugnung des Propheten ﷺ.
Bewusste Zurückweisung einer sicher erkannten Offenbarung, weil menschliche Autorität ihr vorgezogen wird	Eigene schwere ‘Aqīdahfrage; allgemeiner Ḥukm und bestimmter Täter müssen getrennt geprüft werden.

Takfir darf nicht auf Madhhab-Ikhtilāf gebaut werden

Die bloße Zugehörigkeit zu einer Rechtsschule, Taqlīd eines anerkannten Muftī, ein vertretbarer Iğtihādfehler oder die Wahl einer anderen klassischen Position sind für sich keine Grundlage für Takfir.

TEIL XVI · PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Was soll ein Muslim in einer konkreten Frage tun?

Situation	Richtiger nächster Schritt
Ich kenne den Ḥukm nicht und kann die Beweise nicht fachlich abwägen.	Qualifizierten, vertrauenswürdigen Gelehrten fragen.
Ich kenne einen ṣaḥīḥen Ḥadīṭ, aber mein Muftī nennt andere Texte.	Nicht vorschnell „Ḥadīṭ gegen Madhhab“ erklären; nach der vollständigen Beweisführung fragen.
Zwei qualifizierte Muftīs widersprechen sich.	Nach Wissen, Vertrauenswürdigkeit und nachvollziehbarer Begründung entscheiden; nicht nur die angenehmste Antwort suchen.
Ich studiere Fiqh systematisch in einem Madhhab.	Das ist ein legitimer Lernweg; die Schule bleibt der Offenbarung untergeordnet.
Ich habe Fachkompetenz nur in einem Teilgebiet.	Nur dort eigenständig urteilen, wo die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind.
Ich kann keinen sicheren Ḥukm feststellen.	Tawaqquf, weitere Recherche oder Überweisung an einen qualifizierteren Fachmann.

Leitsatz

Iğtihād gehört demjenigen, der seine Werkzeuge besitzt; der Nichtwissende fragt die Leute des Wissens. Weder blinder Personenkult noch selbständige Rechtsableitung ohne Befähigung entsprechen dem belastbaren Weg der klassischen Uṣūl.

BIBLIOGRAPHIE UND DIREKTQUELLEN

Verwendete Hauptquellen**Qur'ān 16:43**

Fragen bei Nichtwissen; Kontext im Tafsīr aṭ-Ṭabarī.

[Direktnachweis](#)

Qur'ān 9:122

Tafaqquh und Warnung des Volkes.

[Direktnachweis](#)

Qur'ān 4:83

Istinbāt durch diejenigen, die dazu fähig sind.

[Direktnachweis](#)

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 71 / Muslim 1037

Fiqh als besondere Gabe.

[Direktnachweis](#)

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 7352 / Muslim 1716

Iğtihād des qualifizierten Richters.

[Direktnachweis](#)

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī 100 / Muslim 2673

Fatwā ohne Wissen.

[Direktnachweis](#)

Aṣ-Ṣāfi'ī, ar-Risālah

Quellen des Ḥukm und Voraussetzungen der Ableitung.

[Direktnachweis](#)

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl 4/273

Ṣifāh des Muğtahid.

[Direktseite](#)

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl 4/281

Pflicht des Laien zu fragen.

[Direktseite](#)

Ibn 'Abd al-Barr, Ġāmi' Bayān al-'Ilm 2/990

Allgemeinheit, Gelehrte und Fatwā.

[Direktnachweis](#)

Ibn Qudāmāh, Rawḍat an-Nāẓir

Faṣl fī t-taqlīd, gedruckte S. 382-383.

[Direktseite](#)

Ibn Ḥazm, al-Iḥkām, Bāb 36

Eigene strenge Definition/Kritik des Taqlīd.

[Direktseite](#)

Ibn Taymiyyah, Mağmū' al-Fatāwā

Takfir al-mu'ayyan und Ḥuğğah.

[Direktseite](#)

Abschließendes Ergebnis

Der belastbare klassische Befund lautet nicht „folge Menschen statt Beweisen“ und auch nicht „jeder liest einen Ḥadīṭ und ist damit Muftī“. **Die Offenbarung ist die Ḥuğğah; die Fähigkeit zu ihrer eigenständigen juristischen Ableitung besitzt Voraussetzungen. Wer diese nicht besitzt, fragt diejenigen, die sie besitzen.**